



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN IR. BASAR BUTAR-BUTAR. Laki-laki, Kristen, tanggal lahir Medan 06-08-1965 alamat, Jl. Perbatasan No.1 Lingkungan 1. Kec. Suka Maju Kec. Medan Johor. Bertindak sebagai Direktur "PT. DELI EKA ANGEL" bedasarsarkan AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. DELI EKA ANGEL" Nomor: 03 tanggal 05 Juni 2015, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suharto Butar-Butar., SH., Muhammad Wirdana., SH., MH., dan Sahat Martua Saragih., SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum" Suharto Butar-Butar, SH & Rekan", beralamat di Jl. Raya Menteng Gang Perbatasan No: 17 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PERSEROAN TERBATAS RELASINDO SINERGI UTAMA, dahulu beralamat di Jl. Sampoerna Strategic Squer Sout Tower Level 30. Jl Jendral Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930 saat ini Domisi/Alamat keberadaannya tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tuan. LEGITO S.T / DIREKTUR CV. SVC ENGINEERING. dahulu beralamat Jl. Pertahanan Dusun II, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, saat ini Domisi/Alamat keberadaannya tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Tuan. ANTONY PASARIBU Alamat Dusun Hau Natas RT/RW 000/000 Desa Damparan Hau Natas Kec. Saipar Dolok Hole Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. Tuan. FELISIANUS GULO / CV. AXELINDO, Alamat Jl. Somi Dusun 1 RT 002/RW 001 Kec. Gido Kab. Nias Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. Tuan. JUSTAN SIREGAR, Alamat Jl. Kertas Gg. Tabib No. 12 Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

6. Tuan. ADMIRAL SARUMAHA / CV. SIEN STAR, Alamat Desa Hilisitaro, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan Prov Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rekno Duha Advokat pada Kantor Hukum Rekno Duha SH & Rekan beralamat di Jalan Sembada XI No 2 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-IV;

7. Tuan. AMA NURLIM LOI CV. NURLIM. Alamat Jl. Diponegoro No. 100, Desa Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



- 8. Tuan. FANGALULU NDRURU / CV. CITRA KELUARGA**, Alamat Dusun buhao, Desa. Bobozioli Loloana'a Kec. Idano Gawo, Kab. Nias, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
- 9. Tuan. TULEN HATI HAREFA**, Alamat Jl. Platina I Lorong Sahabat LK. IX Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
- 10. Tuan. YAARUZIDUHU ZAMILI**, Alamat Desa Hili Zalootano Larono, Kec. Majino Kab. Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
- 11. Ny. MERI HARAHAHAP / CV. AULYA**, Alamat Lingk. 1 Pasar Binanga, Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas, SUMUT, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
- 12. Tuan. TONY**, Alamat Jl. W. Iskandar Imperial Court-92 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung. Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;
- 13. Ny. WISNA**, Alamat Alamat JL. Letda Sujono Gg. Tertib No. 02. Kec. Medan Tembung Kel. Bandar Selamat Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;
- 14. Tuan. JANNES MANURUNG PERSONAL**, Alamat Jl. Menteng 7 Gg. Ikhlas No. 15 Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;
- 15. Tuan. TEMAZATULO HULU / CV. WELDY Hilifadolo**. Alamat Desa Bohalu Kec. Boronadu Kab.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat XIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang didirikan pada tanggal 05 Juni 2015 berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT. DELI EKA ANGEL" yang bergerak di Bidang Usaha Jasa, Pembangunan, Perdagangan dan Perindustrian. Sebagaimana telah terdaftar dan mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-244050.AH.01.01.TAHUN 1015. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa perkara a quo diajukan dengan merujuk pada beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi pertengahan bulan Agustus 2020, Tergugat-II meminta dilakukan pertemuan dengan Penggugat untuk kepentingan peluang Bisnis dan pekerjaan ;
- Bahwa Tergugat-II terlebih dahulu menerangkan merupakan Rekanan dari Tergugat-I, yang merupakan Pihak yang memilki Kontrak Pengadaan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) unit Lampu Solar Cell dan 200.000 (dua ratus ribu) tiang PJU dari Asosiasi CSR Republik Indonesia dan Tergugat-II merupakan pihak yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan / perwakilan Tergugat-I Khususnya untuk daerah Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Kota Medan;
- Bahwa agar dapat merealisasikan Kontrak kerja milik Tergugat-I maka Tergugat-II membutuhkan banyak rekananan Kontraktor Lokal untuk dapat membantu dalam pekerjaan proyek Pembuatan Pondasi,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Pemasangan Tiang dan melakukan Instalasi Lampu Solar Cell sampai Lampu Menyala di seluruh kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II memberikan kesempatan kontraktor local untuk bergabung dalam proyek yaitu setiap Kabupaten Kota terdiri dari 4 (empat) paket diberi tanda huruf A, B, C, dan D. untuk setiap huruf memiliki 500 (lima ratus) titik yang harus dikerjakan yaitu membuat Pondasi untuk Pemasangan Tiang dan melakukan Instalasi Lampu Solar Cell sampai Lampu Menyala ;

- Bahwa setiap masing-masing paket yang ditandai dengan huruf ditetapkan dengan nilai kontrak perpaket sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar limaratus juta rupiah) namun untuk khusus daerah Nias nilai kontrak perhuruf Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Bahwa paket kontrak nantinya harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat-I berupa :

1. System Pembayaran dengan Melakukan System Pembayaran dengan menggunakan Bank Instrumen dalam bentuk Letter of Credit (LC) yang diberikan oleh Bank / Lembaga Keuangan yang bekerja sama dengan Tergugat-I;
2. Membayar biaya penerbitan LC sebesar 2% atau setara dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
3. Melakukan survey Titik Lokasi / Pemasangan titik Lokasi Pemasangan Lampu PJU-TS;
4. Mengurus penerbitan LC setelah dilengkapi Dokumen survey dilengkapi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh), hari kerja Dokumen survey dilengkapi maka dokumen diterima untuk memenuhi Proses Administrasi Perbankan;
5. Penerbitan Kontrak kerja sebagai Mitra Program PJU-TS Nusantara Terang akan diterbitkan secara bertahap sesuai isi Kontrak;
6. Penerbitan Program Kerja akan diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Kontraktor melengkapi Dokumen Rekening

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Bank, Dokumen Perizinan, Dokumen rekening Bank serta telah membuka rekening Bank BRI;

7. Pencairan Anggaran Proyek kerja akan ditunjuk oleh Bank penerbit LC sesuai Progres pekerjaan yang tercapai oleh Kontraktor ;

- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat-II, maka telah terjadi kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat-I maupun Tergugat-II;

- Bahwa Penggugat serta Para Turut Tergugat-I s/d Turut Tergugat-XIII selaku Mitra telah menandatangani 21 (duapuluh satu) paket Kerjasama kepada Tergugat-I maupun Tergugat-II berikut seluruh persyaratan untuk dapat melaksanakan Program Kerja yang dijanjikan 30 hari akan menunjuk LC untuk pencairan Anggaran Proyek;

- Bahwa merujuk pada Kontrak kerja sebanyak 21 (duapuluh satu) Paket yang terakhir ditandatangani yaitu pada tanggal 25 Mei 2001 seharusnya pada awal bulan Juli 2001 sudah diserahkan kepada Penggugat, namun faktanya sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II belum dapat memberikan Proyek kerja kepada Penggugat maupun mengembalikan uang setoran biaya penerbitan LC sebesar 2% atau setara Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari Penggugat ;

- Bahwa sangat beralasan hukum Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak dapat memenuhi Prestasi terkait dengan pemberian pekerjaan serta Pencairan Anggaran Proyek kerja kepada Penggugat dapat dikwalifikasi merupakan perbuatan WANPRESTASI;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi Kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum menyatakan kedudukan hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat-I s/d Turut Tergugat-XIII sebagai Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II ;

- Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan fakta hukum adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



maka sangat beralasan hukum menyatakan memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian Materile maupun In Materile sebagai berikut:

I. Kerugian Materile sebagai berikut:

Adapun Kerugian Meterile akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.4.577.000.000.- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Setoran Biaya Paket diterima Tergugat-II sebesar
Rp.3,032,000,000.-

- Setoran Biaya Paket diterima Tergugat-II sebesar Rp.
555,000,000.-

Total Rp.3.582.000.000.-

**Bunga 2% Perbulan x 3 Tahun =36% x Rp.3.582.000.000.=
Rp.4.577.000.000.-**

DAFTAR DAN RINCIAN SETORAN BIAYA PAKET PEKERJAAN DARI PT. DELI EKA ANGEL/ PENGGUGAT KEPADA CV. SVC./ TERGUGAT-II ENGINEERING DAN RELASINDO PERWAKILAN SUMATRA.

NO	NAMA MITRA	KETERANGAN	PENYETORAN BIAYA		KETERANGAN
	DAN WILAYAH KERJA	BIAYA	TUNAI	TRANSFER	PENERIMAAN
1	KOTA PD. SIDEMPUAN (A)	SETORAN AWAL LC 2%	70,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 1 OKT'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 1 OKT'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUN'21
		TAMBAHAN LC 1%	35,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		TOTAL PENYETORAN	195,000,000	5,000,000	200,000,000
2	KAB. PAKET	SETORAN AWAL	80,000,000		SETOR TUNAI

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



	NIAS (A)	LC 2%			DITERIMA LEGITO 2 OKT'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 2 OKT'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUN'21
		TAMBAHAN LC 1%	40,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		TOTAL PENYETORAN	210,000,000	5,000,000	215,000,000
3	KAB. NIAS (B)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 9 OKT'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 9 OKT'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUN'21
		TAMBAHAN LC 1%	40,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA BANK GARANSI		200,000,000	REK BNI CV. SVC. ENGINEERING 3 SEP'21
		PROVISI BANK GARANSI		7,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY
		TOTAL PENYETORAN	210,000,000	212,000,000	422,000,000
4	KAB. NIAS SELATAN (A)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 12 OKT'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 12 OKT'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUN'21
		TAMBAHAN LC 1%	40,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21



		TOTAL PENYETORAN	210,000,000	5,000,000	215,000,000
5	KAB. NIAS SELATAN (B)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 03 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 03 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	160,000,000	5,000,000	165,000,000
6	KAB. NIAS (C)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 23 DES'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 23 DES'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	160,000,000	5,000,000	165,000,000
7	KAB. NIAS BARAT (A)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TAMBAHAN LC 1%	40,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		TOTAL PENYETORAN	210,000,000	5,000,000	215,000,000
8	KAB. NIAS BARAT (B)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL	160,000,000	5,000,000	165,000,000



		PENYETORAN			
9	KOTA GUNUNG SITOLI (B)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	160,000,000	5,000,000	165,000,000
10	KOTA GUNUNG SITOLI (C)	SETORAN AWAL LC 2%	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	160,000,000	5,000,000	165,000,000
11	KAB. BATUBARA (B)	SETORAN AWAL LC 2%	70,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 21 OKT'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 21 OKT'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TAMBAHAN LC 1%	35,000,000		TRANSFER BNI REK SC 20 MEI'21
		BIAYA PEMBERKASAN	10,000,000		DITERIMA ARI GUNAWAN 20 MEI'21
		TOTAL PENYETORAN	195,000,000	5,000,000	200,000,000
12	KAB. BATUBARA (C)	SETORAN AWAL LC 2%	70,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 26 DES'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 26 DES'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	
		TOTAL PENYETORAN	150,000,000	5,000,000	155,000,000



13	KAB. ASAHAN (D)	SETORAN AWAL LC 2%	70,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	150,000,000	5,000,000	155,000,000
14	KAB. PALUTA (B)	SETORAN AWAL LC 2%	70,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		DOKUMENT SURVEY	80,000,000		SETOR TUNAI DITERIMA LEGITO 19 NOV'20
		BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN	150,000,000	5,000,000	155,000,000
16	KAB. DELI SERDANG (B)	BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN		5,000,000	5,000,000
17	KAB. DELI SERDANG (C)	TOTAL PENYETORAN		5,000,000	5,000,000
18	KAB. DELI SERDANG (D)	BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN		5,000,000	5,000,000
1	KOTA TEBING TINGGI (A)	BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		BANK GARANSI	250,000,000		DITERIMA LEGITO 25 OKT'21
		TOTAL PENYETORAN	250,000,000	5,000,000	255,000,000
20	KAB. NIAS SELATAN (C)	BIAYA BIMTEK		5,000,000	REK BCA DESSY LISTIAWATY 4 JUNI'21
		TOTAL PENYETORAN		5,000,000	5,000,000
					3,032,000,000



TOTAL

SETORAN BIAYA PAKET PEKERJAAN PJU-TS PT. DELI EKA ANGEL /
PENGGUGAT/ KEPADA PT. RELASINDO SINERGI UTAMA
JAKARTA/TERGUGAT-I.

NO	WILAYAH PAKET	SETORAN	TRANS- FER	NOMOR	TANGGAL	DITRANSFER	KETERANGAN
	PEKERJAAN	BIAYA LC	BANK	REKENING	TRANSFER	OLEH	PENERIMA
1	GUNUNG SITOLI (D)	80,000,000	BNI	8889992630	02 FEB'21	JOKI MANALU	PT. RELASINDO SINERGI UTAMA
2	DELI SERDANG (B)	70,000,000	BCA	7750885700	15 MAR'21	D. NAIBORHU	AMRAN RUSNADI
3	DELI SERDANG (C)	70,000,000	BNI	8889992630	03 FEB'21	JOKI MANALU	REK. PT. RELASINDO SINERGI UTAMA
4	DELI SERDANG (D)	70,000,000	BNI	23222333561	29 APR'21	B. BUTAR BUTAR	REK. PT. RELASINDO SINERGI UTAMA
5	NIAS SELATAN (C)	80,000,000	BCA	7750885700	19 FEB'21	B. BUTAR BUTAR	AMRAN RUSNADI
6	NIAS SELATAN (D)	80,000,000					
7	TEBING TINGGI (A)	105,000,000	BNI	8889992630	25 MEI'21	B. BUTAR BUTAR	REK. PT. RELASINDO SINERGI UTAMA
TOTAL		555,000,000					

II. Kerugian In Materile sebagai berikut:

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban perjanjian kerjasama, maka seluruh mitra kerja mendesak Penggugat untuk mengembalikan uangnya yang berdampak pada hilangnya kepercayaan kepada Penggugat, kerugian tersebut tidak dapat ternilai jumlahnya namun demikian sangat beralasan untuk Menuntut Para Tergugat membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Bahwa demi kepastian hukum gugatan a quo dapat dijalankan maka sangat beralasan hukum Menyatakan sah sita jaminan (revindicatoir) harta benda milik Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti yang otentik dan sempurna, maka sangat beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bi voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan, Banding dan Kasasi;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudikiranya memanggil para pihak, untuk menghadap dimuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak dapat memenuhi Prestasi terkait dengan pemberian pekerjaan serta Pencairan Anggaran Proyek kerja kepada Penggugat dapat dikwalifikasi merupakan perbuatan WANPRESTASI;
4. Menyatakan kedudukan hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat-I s/d Turut Tergugat-XIII sebagai Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II;
5. Menyatakan memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian Materile maupun In Materile sebagai berikut:
 - Kerugian Meterile akibat Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.4.577.000.000.- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Kerugian In Materile akibat Perbuatan Para Tergugat membayar sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan (revindicatoir) harta benda milik Para Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpen dapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Sebelumnya tertulis:

1. PERSEROAN TERBATAS RELASINDO SINERGI UTAMA, Alamat di Jl. Sampoerna Strategic Squer Sout Tower Level30. Jl Jendral Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Tuan. LEGITO S.T / DIREKTUR CV. SVC ENGINEERING. Alamat Jl. Pertahanan Dusun II, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ny. WISNA. Alamat JL. Letda Sujono Gg. Tertib No. 20. Kec. Medan Tembung Kel. Bandar Selamat Kota Medan Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

Diperbaiki Menjadi:

1. PERSEROAN TERBATAS RELASINDO SINERGI UTAMA, dahulu beralamat di Jl. Sampoerna Strategic Squer Sout Tower Level 30. Jl Jendral Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930 saat ini Domisi/Alamat keberadaannya tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Tuan. LEGITO S.T / DIREKTUR CV. SVC ENGINEERING Dahulu beralamat Jl. Pertahanan Dusun II, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, saat ini Domisi/Alamat keberadaannya tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ny. WISNA. Alamat JL. Letda Sujono Gg. Tertib No. 02. Kec. Medan Tembung Kel. Bandar Selamat Kota Medan Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal persidangan yang ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan kemudian Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V hadir Kuasanya, kemudian Turut Tergugat III dan Turut Tergugat X hadir sendiri (in person) dipersidangan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Effendi Manurung, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat IV telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak memiliki dasar sama sekali dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat IV. Turut Tergugat IV menyerahkan biaya sebesar Rp. 150 juta pada tanggal 21 Agustus 2020 tahap pertama dan Rp. 10 juta pada tanggal 02 November 2020 untuk pelunasan biaya yang disepakati untuk keperluan pekerjaan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat IV dengan tegas tidak mengenal sama sekali maupun bertemu dengan pihak PT. RELASINDO SINERGI UTAMA dan CV SVC ENGINEERING.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam isi Gugatan Penggugat pada **halaman terakhir** yang menyatakan kedudukan hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat I-s/d Turut Tergugat XIII sebagai Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa uraian gugatan Penggugat pada Positanya dihubungkan dengan Petitum tidak jelas, sehingga apa yang dimohonkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi tersebut, khususnya dengan memperhatikan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217-K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan “Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukan dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali ;
2. Bahwa Turut Tergugat IV membantah segala dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat;
3. Bahwa seluruh dalil posita penggugat seluruhnya Turut Tergugat IV membantahnya dan dalil Penggugat tersebut tidak benar;
4. Bahwa Turut Tergugat IV tidak pernah bertemu dan Mengenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena Turut Tergugat IV hanya selalu bertemu dengan Penggugat sebagai Direktur PT. DELI EKA ANGEL;
5. Bahwa Turut Tergugat IV dan keluarga sering datang kerumah atau kantor Penggugat untuk menagih uang atau proyek yang di janjikan Penggugat namun Penggugat hanya berjanji dan berjanji sampai saat ini kepada Turut Tergugat IV;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat Turut Tergugat IV sering menjumpai Penggugat dirumah atau kantor Penggugat, Turut Tergugat IV mengalami kerugian ongkos Pesawat pulang pergi setiap kali ke Kota Medan;

7. Bahwa Turut Tergugat IV sudah berusaha semaksimal mungkin untuk komunikasih baik terhadap penggugat, namun Penggugat malah menggugat balik;

8. Bahwa Tergugat terkesan berusaha mengaburkan fakta-fakta perkara dengan mendalilkan bahwa dirinya termasuk menunggu pekerjaan tersebut kepada Turut Tergugat IV dan selanjutnya mendalilkan uang yang diterima telah diserahkan kepada pihak lain yang sama sekali Turut Tergugat IV tidak mengenal, padahal yang menerima uang dari Penggugat adalah Penggugat itu sendiri Ir. Basar Butar-Butar (direktur PT. DELI EKA ANGEL);

Berdasarkan uraian dan argumentasi tentang Eksepsi dan Bantahan dalam pokok perkara ini, Turut Tergugat IV mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk berkenan mempertimbangkan dalil dan memohon putusan sebagai berikut:

EKSEPSI

- Mengabulkan Eksespi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 6 Mei 2025 kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan Duplik;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deli Eka Angel Nomor 3 tanggal 5 Juni 2015, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Kuasa dari Amran Rusnadi ST, (Selaku Direktur Utama PT. Relasindo Sinergi Utama memberikan Kuasa dan wewenang kepada Legito, ST selaku Direktur CV. CVC Engineering, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Perjanjian kerjasama dalam pekerjaan antara Tuan Legito dengan Tuan Ir. Basar Butar-Butar yang tertuang dalam surat Perjanjian di Medan tertanggal 29 September 2020, ditanda tangani kedua belah pihak, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Akta No. 22 Kuasa Direrksi dari Tn Ir. Basar Butar Butar kepada Tn. Jokimar Manalu yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2021 dihadapan Jamuntal Manalu, SH Notaris di Medan, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelaksanan Pekerjaan, penerangan Jalan umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No: 024/PJU-TS-Nias/PT.DEA/2020, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama dengan CV. SVC Engineering No. : 182/PJU-TS-KAB. NIAS/PT. RSU-CV.SE/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 diberi tanda (Bukti P-5a);
7. Fotocopy Kwitansi, sebanyak Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-5b);
8. Fotocopy Kwitansi sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-5c);
9. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Tn. Ari Gunawan Purba dan Tn. Jokimar Manalu, Legalisasi/ waarmeking No.5419/PTTSDBT/II/2022 tanggal 18-01-2022, diberi tanda (Bukti P-6);
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara T. Ir Basar ButarButar Qq. PT. Deli Eka Angel dengan Tn. Ir. Yustan M. Siregar (dalam perkara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo turut tergugat III) No. 2634//PTT-SDBT/FSL-Net/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda (Bukti P-7);

11. Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari Mama Arta (Penggugat IV) kepada M. Nanda (Tergugat) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juts rupiah) pada 08 Januari 2013 dan kemudian dipinjam lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2013, diberi tanda (Bukti P-7);

12. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama dengan CV. SVC EngiNeering No. :196/PJU-TS-KAB. NIAS (B)/PT. RSU-CV. SE/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-7a);

13. Fotocopy Kwitansi sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2020 diberi tanda (Bukti P-7c);

14. Fotocopy Kwitansi sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-7d);

15. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 03/PJU-TS-NIAS/PT-DEA/X2020 tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-8);

16. Fotocopy Memori Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo sinergi Utama dengan CV. SVC Engineering No: 198/PJU-TS-KAB. Nias Selatan/PT.RSU-CV. SE/XII/2020, tanggal 2 November 2020, diberi tanda (Bukti P-8a);

17. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-8b);

18. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-8c);

19. Fotocopy, Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 08/PJU-TS-Nias Barat/PT DEA/X/2020 tanggal 5 Nopember 2020, diberi tanda (Bukti P-9);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy, Memori Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT Relasindo Sinergi Utama dengan CV. SVC Engineering No: 211/PJU-TS-KAB. NIAS BARAT/PT.RSU-CV. SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 diberi tanda (Bukti P-9a);
21. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020 diberi tanda (Bukti P-9b);
22. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020 diberi tanda (Bukti P-9c);
23. Fotocopy, Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama Dengan CV. SVC Engineering No.: 212/PJU-TS-KAB.NIAS BARAT (B)/PT. RSU-CV-CV. SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-10);
24. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-10a);
25. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020 diberi tanda (Bukti P-10b);
26. Fotocopy, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 92/PJU-TS-NIAS/PT-DEA/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-11);
27. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2020, diberi tanda (Bukti P-11b);
28. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2020 diberi tanda (Bukti P-11d);
29. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2020 diberi tanda (Bukti P-11e);
30. Fotocopy, Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No: 02/PJU-TS-NIAS/PT.DEA/X/2020, diberi tanda (Bukti P-12);
31. Fotocopy, Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama Dengan CV.SVC Engineering No. 217/PJU-TS-KAB. NIAS (C)/PT.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSU-CV. SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-12a);

32. Fotocopy, Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020, diberi tanda (Bukti P-12b);

33. Fotocopy, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 18/PJU-TS-Gunung Sitoli/PT-DEA/XI/2020 tanggal 11 November 2020, diberi tanda (Bukti P-13);

34. Fotocopy, Memori Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama Dengan CV. SVC Engineering No:213/PJU-TS-Kota GUNUNGSITOLI (B)/PT.RSU-CV.SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-13a);

35. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 020/PJU-TS-Gunung Sitoli/PT-DEA/XI/2020 tanggal 20 November 2020 diberi tanda (Bukti P-14);

36. Fotocopy Memori Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama Dengan CV. SVC Engineering No:214/PJU-TS-Kota GUNUNGSITOLI (C)/PT.RSU-CV.SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-14a);

37. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.0000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-14b);

38. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.0000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-14c);

39. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No.01/PJU-TS-Asahan/PT-DEA/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-15);

40. Fotocopy Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum tenaga Surya PT. Relasindo Sinergi Utama

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV.SVC Engineering No:202/PJU-TS-KAB. Asahan (D)/ PT.RSU-CV.SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15a);

41. Fotocopy Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum tenaga Surya PT. Relasindo Sinergi Utama dengan CV.SVC Engineering No:209/PJU-TS-KAB. Batu Bara (C)/ PT.RSU-CV.SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15b);

42. Fotocopy Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum tenaga Surya PT. Relasindo Sinergi Utama dengan CV.SVC Engineering No: 239/PJU-TS-KAB. Padang Lawas Utara (B)/ PT.RSU-CV.SE/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 diberi tanda (Bukti P-15c);

43. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15d);

44. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15e);

45. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15f);

46. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020, diberi tanda (Bukti P-15g);

47. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020, diberi tanda (Bukti P-15h);

48. Fotocopy Kwitansi uang sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-15i);

49. Fotocopy, Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Uum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel NO: 30/PJU-TS-D.Serang/PT.DEA/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda (Bukti P-16);

50. Fotocopy, Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum tenaga Surya PT. Relasindo Sinergi Utama dengan PT. Deli Eka Angel No: 138/PJU-TS-KAB. DELI SERDANG

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(B)/PT.RSU-PT.DEA/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 diberi tanda (Bukti P-16a);

51. Fotocopy, Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum tenaga Surya PT. Relasindo Sinergi Utama dengan PT. Deli Eka Angel No: 138/PJU-TS-KAB. DELI SERDANG (B)/PT.RSU-PT.DEA/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda (Bukti P-16a);

52. Fotocopy Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Ann=gel No.01/PJU-TS-Deli Serdang/PT.DEA/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda (Bukti P-17);

53. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasino Sinergi Utama Dengan PT. Deli Eka Angel No : 145/PJU-TS-KAB. DELI SERDANG (D)/PT.RSU-PT.DEA/IV/2021 tanggal 6 April 2021, diberi tanda (Bukti P-17a);

54. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Ir. Basar Butar-Butar dengan Jannes Manurung SE tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda (Bukti P-18);

55. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasino Sinergi Utama Dengan PT. Deli Eka Angel No : 171/PJU-TS-KOTA TEBING TINGGI/PT.RSU-PT.DEA/V/2021 tanggal 25 Mei 2021diberi tanda (Bukti P-18a);

56. Fotocopy Kwitansi sebanyak Rp. 105.000.000.- (serratus lima ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda (Bukti P-18b);

57. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angela No. 16/PJU-TS-Nias Utara/PTR.DEA/XI/2020 tanggal 10 November 2020, diberi tanda (Bukti P-19);

58. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angela No.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PJU-TS-Nias Selatan/PTR.DEA/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda (Bukti P-19a);

59. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Rekasindo Sinergi Utama Dengan PT. Deli Eka Angel No: 238/PJU-TS-KAB. NIAS SELATAN/PT.RSU-PT. DEA/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda (Bukti P-19b);

60. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-19c);

61. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-19d);

62. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2020, diberi tanda (Bukti P-19e);

63. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda (Bukti P-19f);

64. Fotocopy Memorandum Of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Antara PT. Relasindo Sinergi Utama Dengan CV. SVC Engineering No : 193/PJU-TS-Kota Padang Sidempuan/PT.RSU-CV.SE/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-20);

65. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-20a);

66. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-20b);

67. Fotocopy Kwitansi uang Sebanyak Rp. 195.000.000.- (serratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda (Bukti P-20c);

68. Fotocopy Rincian pekerjaan PJU-TS, PT. Deli Eka Angel Kepada PT. Relasindo Sinergi Utama Jakarta, diberi tanda (Bukti P-21);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



69. Fotocopy Daftar Rincian Penerimaan Dana Mitra PJU-TS PT. Deli Eka Angel, diberi tanda (Bukti P-22);

70. Fotocopy Rincian biaya Pemasukan dan Pengeluaran Mitra PT. Deli eka Angel, diberi tanda (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, selanjutnya telah dinezegelen dan diberi materai secukupnya dimana (Bukti P-1), (Bukti P-3), (Bukti P-4), (Bukti P-5), (Bukti P-5b), (Bukti P-5c), (Bukti P-7), (Bukti P-7c), (Bukti P-7d), (Bukti P-8a), (Bukti P-8b), (Bukti P-8c), (Bukti P-9), (Bukti P-9b), (Bukti P-9c), (Bukti P-10a), (Bukti P-10b), (Bukti P-11), (Bukti P-11b), (Bukti P-11c), (Bukti P-11d), (Bukti P-11e), (Bukti P-12), (Bukti P-12b), (Bukti P-12c), (Bukti P-13), (Bukti P-14b), (Bukti P-14c), (Bukti P-15), (Bukti P-15d), (Bukti P-15e), (Bukti P-15f), (Bukti P-15g), (Bukti P-15h), (Bukti P-15i), (Bukti P-16), (Bukti P-16a), (Bukti P-16c), (Bukti P-18), (Bukti P-19c), (Bukti P-19d), (Bukti P-19e), (Bukti P-19f), (Bukti P-20), (Bukti P-20a), (Bukti P-20b), (Bukti P-20c), berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sedangkan bukti (Bukti P-2), (Bukti P-5a), (Bukti P-6), (Bukti P-7a), (Bukti P-8), (Bukti P-9a), (Bukti P-10), (Bukti P-12a), (Bukti P-13a), (Bukti P-14), (Bukti P-14a), (Bukti P-15a), (Bukti P-15b), (Bukti P-15c), (Bukti P-17), (Bukti P-17a), (Bukti P-18a), (Bukti P-18b), (Bukti P-19a), (Bukti P-19b), (Bukti P-20), (Bukti P-21), (Bukti P-22) dan (Bukti P-23) adalah bukti surat berupa fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesempatannya tidak ada mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 16 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsinya yang menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu dengan alasan bahwa dalam isi Gugatan Penggugat pada halaman terakhir yang menyatakan kedudukan hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIII sebagai Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada positanya dihubungkan dengan petitum tidak jelas, sehingga apa yang dimohonkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, khususnya terkait hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII, secara *laterlijke* disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat serta Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIII selaku Mitra telah menandatangani 21 (duapuluh satu) paket Kerjasama kepada Tergugat I maupun Tergugat II berikut seluruh persyaratan untuk dapat melaksanakan Program Kerja yang dijanjikan 30 hari akan menunjuk LC untuk pencairan Anggaran Proyek;
- Bahwa merujuk pada Kontrak kerja sebanyak 21 (duapuluh satu) Paket yang terakhir ditandatangani yaitu pada tanggal 25 Mei 2001 seharusnya pada awal bulan Juli 2001 sudah diserahkan kepada Penggugat, namun faktanya sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II belum dapat memberikan Proyek kerja kepada Penggugat maupun mengembalikan uang setoran biaya penerbitan LC sebesar 2% atau setara Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari Penggugat;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat telah menuntut agar menyatakan kedudukan hukum Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII sebagai Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (petitum angka 4 surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII, sedangkan kebenaran terhadap dalil gugatan tersebut di atas sesungguhnya adalah tergantung pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa jika Turut Tergugat IV mendalilkan bahwa Turut Tergugat IV tidak mengenal sama sekali maupun bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan hanya melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, maka secara yuridis hak sedemikian sudah termasuk pada jawaban (*verweer*) dan bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang (vide Yurisprudensi MARI Nomor 361 K/Sip/1973, tertanggal 30 Desember 1975);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan bukan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer*), yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat IV dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang telah tidak

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan proyek kerja kepada Penggugat maupun mengembalikan biaya penerbitan LC sebesar 2 % atau setara Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan kerja (MoU) dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebagai biaya provisi Bank untuk penerbita Letter of credit (LC), serta sebagai biaya survey, data dan verifikasi;
- Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai biaya provisi Bank untuk penerbita Letter of credit (LC), serta sebagai biaya survey, data dan verifikasi;
- Bahwa secara *feitelijke* Tergugat I melalui Tergugat II telah tidak memenuhi kesepakatannya sesuai Memory of Understanding (MoU) yang diperbuatnya dengan Penggugat untuk memberikan proyek pekerjaan pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi PJU-TS sesuai spesifikasi yang ditetapkan di Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait materi perbuatan Tergugat I cq Tergugat II yang tidak memberikan proyek kerja kepada Penggugat atau mengembalikan biaya penerbitan LC sebesar 2 % atau setara Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa (Bukti P-1 sampai dengan (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka terhadap bukti surat (Bukti P-1), (Bukti P-13), (Bukti P-15), (Bukti P-16), (Bukti P-17), (Bukti P-19), (Bukti P-21), (Bukti P-22), (Bukti P-23) dan (Bukti P-25), tidak dapat dipertimbangkan karena formil surat berupa photo copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan perkara ini (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/PDT/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-2), berupa Surat Kuasa dari Amran Rusnadi ST, (Selaku Direktur Utama PT. Relasindo Sinergi Utama memberikan Kuasa dan wewenang kepada Legito, ST selaku Direktur CV. CVC Engineering, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta legalitas atas nama Legito, ST selaku Direktur CV. CVC Engineering untuk bertindak atas nama PT. Relasindo Sinergi Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-3), dapat disimpulkan terkait fakta adanya bentuk perjanjian kerjasama antara atas nama Legito dengan atas nama Ir. Basar Butar-Butar, tertanggal 29 September 2020, terkait pekerjaan pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi PJU-TS sesuai spesifikasi yang ditetapkan di Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-4) dapat disimpulkan terkait Surat Kuasa bertindak atas nama Perusahaan PT. Deli Eka Angel dari Ir. Basar Butar-butar kepada Tn. Jokimar Manalu, Akta Notaris No 22, tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-5), dapat disimpulkan terkait fakta adanya perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan penerangan jalan umum tenaga surya PT. Deli Eka Angel No. 024PJU-TS-NIAS/PT.DEA/IX/2020, tanggal 25 September 2020 antara Ir Basar Butar-butar selaku Direktur Utama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Felisianus Faigi'alui Gulo, selaju Direktur Utama CV. Axellindo, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS di Kabupaten Nias di Propinsi Sumatera Utara yang didapatkan Pihak PT. Deli Eka Angel dari PT. Relasindo Sinergi Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-5b), berupa kuitansi tanda terima uang pada CV. SVC Engineering tanggal 1 Oktober 2020, yang selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa CV. SVC Engineering in casu Tergugat II telah menerima uang dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya provisi Bank untuk penerbitan Letter of credit (LC) untuk disetor kepada PT. Relasindo Sinergi Utama in casu Tergugat I sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-5c), berupa kuitansi tanda terima uang pada CV. SVC Engineering tanggal 1 Oktober 2020, yang selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa CV. SVC Engineering in casu Tergugat II telah menerima uang dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai biaya survey, data dan verifikasi di Kabupaten Nias Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-7), berupa Perjanjian Kerjasama antara Ir. Butar-butar dengan Ir. Yustan M. Siregar, terkait pekerjaan pembuatan 500 titik pondasi penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sesuai spesifikasi yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-7a), berupa Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari Mama Arta (Penggugat IV) kepada M. Nanda (Tergugat) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juts rupiah) pada 08 Januari 2013 dan kemudian dipinjam lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-7c), berupa kuitansi penerimaan uang dari SCV. Engineering tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dari PT. Deli Eka Angel sejumlah 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias (B) Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-7d), berupa kuitansi penerimaan uang yang dibuat CV. SCV. Engineering tanggal 9 Oktober 2020,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari PT. Deli Eka Angel sejumlah 80.000.000,00 sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias (B) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-8a), berupa Memorandum of Understanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya antara PT. Relasindo Sinergi Utama in casu Tergugat I dengan CV. SVC Engineering No. 198/PJU-TS-KAB NIAS SELATAN/PT.RSU-CV.SE/XI/2020, tanggal 2 Nopember 2020, dapat disimpulkan terkait adanya kesepahaman atau bentuk kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk melakukan kontrak kerja pekerjaan pembuatan 500 titik pondasi PJU-TS sesuai spesifikasi yang ditetapkan di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-8b), berupa Kuitansi penerimaan uang dari CV. SVC Engineering, tanggal 26 Oktober 2020, sejumlah Rp.70.000.000,00 yang diterima dari PT. Deli Eka Angel, sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-8c), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering, tanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp. 80.000.000,00 sebagai biaya provisi Bank untuk penerbitan letter of credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-9), berupa perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan jalan umum tenaga surya PT. Deli Eka Angel No. 08/PJU-TS-NIAS BARAT/PT.DEA/X/2020, tanggal 5 Nopember 2020 antara Ir. Basar Butar-butar selaku Direktur Utama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Nasowanolo Loi, selaku PNS, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS di Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-9b), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SCV. Engineering tanggal 19 Nopember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Barat (B) Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-9c), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering tanggal 19 Nember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan dsetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter pf Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Barat (B) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-10a), berupa kuitansi penerimaan uang pada SCV Engineering tanggal 20 Desember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-10b), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 19 Nember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan dsetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Barat (B) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-11), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 02/PJU-TS-NIAS/PT.DEA/X/2020, tanggal 24 Otober 2020 antara Ir. Basar Butar-butar seaku Direktur Utama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Nasowanolo Loi, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS di Kabupaten Nias Selatan, provinsi Sumatera Utara;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-11b), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 3 November 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan dsetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Selatan (B) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-11c), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 3 November 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Selatan (B) Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-11d), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering tanggal 2 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-11e), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 2 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-12), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 02/PJU-TS-NIAS/PT.DEA/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020 antara Ir. Basar Buta-butar selaku Dorektur Itama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Teovilus Ndruru, terkait pekerjaan pembuatan pondasi pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS di Kabupaten Nias, provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-12b), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering tanggal 19 Nopember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias, Gido (C) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-12c), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering tanggal 23 Desember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias (C) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-13), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 18/PJU-TS-GUNUNG SITOLI/PT.DEA/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020 antara Ir. Basar Buta-butar selaku Direktur Utama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Tulen Hati Harefa, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS di Kota Gunung Sitoli, provinsi Sumatera Utara yang didapat pihak Pertama dari PT. Relasindo Sinergi Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-14b), berupa kuitansi penerimaan uang pada CV. SVC Engineering tanggal 12 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-14c), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 12 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-15), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 01/PJU-TS-PLU-ASAHAN /PT.DEA/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 antara Ir. Basar Buta-butur selaku Dorektur Itama PT. Deli Eka Angel dnegan atas nama Meri Analisa Harahap, Selaku Direktur CV. Alya Aulia, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS 1 paket di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawan Utara dan 2 (dua) paket di Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatgara Utara yang didapatkan oleh pihak perkara dari PT. Relasindo Sitergi Utaradi Kota Gunung Sitoli, provinsi Sumatera Utara yang didapay pihak Pertama dri PT. Relasindo Sinergi Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-15d), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 16 Desember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk penerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kabupaten Padang Lawas Utara (B) Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-16), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerja Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 30/PJU-TS-D.SERDANG/PT.DEA/II/2021, tanggal 1 Februari 2021 antara Ir. Basar Buta-butur selaku Dorektur Itama PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Tony, terkait pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan tiang dan instalasi lampu PJU-TS di Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara yang didapatkan oleh pihak pertama dari PT. Relasindo Sitergi Utama Nusantara Terang Tahun Pekerjaan 2020 Sampai dengan 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-16a), berupa Memorandum of Undersanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya antara PT. Relasindo Sitergi Utama DengN PT. Deli Eka Angel Nomor 138/PJU-TS-KAB.DELI SERDANG (B)/PT. RSU-PT.DEA/II/2021, tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-16A), berupa Memorandum of Undersanding Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya antara PT. Relasindo Sitergi Utama Dengan PT. Deli Eka Angel Nomor 138/PJU-TS-KAB.DELI SERDANG (B)/PT. RSU-PT.DEA/II/2021, tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-18), berupa Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PT. Deli Eka Angel No. 19/PJU-TS-TOBASA/PT.DEA/V/2021, tanggal 22 Oktober 2021 antara Ir. Basar Butar-butar dselaj Direktur PT. Deli Eka Angel dengan atas nama Jannes Manuruung, SE terkait pekerjaan penerangan jalanj umum tenaga surya PT. Deli Eka Angel

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-19c), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 12 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.70.000.000,00, sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kabupaten Nias, Gido 2, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-19d), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 12 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya provisi Bank untuk pnerbitan Letter of Credit (LC) yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di KcamatanNiasa, Gado 2 Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Bukti P-19e), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 19 Noptember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya provisi Bank yang akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk pnerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-19f), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 11 Desember 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kota Dunung Sitoli (C), Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-20a), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 1 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.70.000.000,00, sebagai biaya provisi Bank yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disetorkan kepada PT. Relasindo Sinergi Utama untuk pnerbitan Letter of Credit (LC) sebagai jaminan pembayaran pekerjaan 500 titik pondasi PJU Solar Cell di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-20b), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 1 Oktober 2020, dari PT. Deli Eka Angel sejumlah Rp.80.000.000,00, sebagai biaya survey dan dokumentasi di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada (Bukti P-22c), berupa kuitansi penerimaan uang pada SVC Engineering tanggal 20 Mei 2021, dari atas nama Jokimar Manalu, sejumlah Rp.195.000.000,00, sebagai biaya SPMK Pemberkasan dan LC 1 % Kabupaten Nias Barat-A Nias-A Nias Selatan-A, Padang Sidempuan-A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, khususnya (Bukti P-3) dan (Bukti P-16a), maka secara yuridis terdapat nota kesepahaman atau bentuk kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, serta nota kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, untuk melaksanakan kerjasama dalam pekerjaan di Kota Padang Sidempuan terhadap pekerjaan:

- Pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi PJU-TS sesuai spesifikasi yang ditetapkan, termasuk:
 1. Survey Lokasi dari penentuan titik koordinat untuk pemasangan pondasi lampu PJU-TS;
 2. Membuat pondasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan;
 3. Memasang tiang dan melakukan instalasi lampu solar cell sampai lampu menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama a quo disebutkan sebagai berikut:

1. Nilai kontak sejumlah Rp.3.500.000.000,00
2. Pihak Kedua akan menyerahkan dana sebesar Rp71.000.000,00 untuk biaya LS (jaminan Bank) dana tersebut akan dikembalikan kepada pihak kedua oleh pihak pertama setelah proyek selesai;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



3. Pihak Kedua akan memberikan dana sebesar Rp79.000.000,00 kepada pihak Pertama yang akan digunakan untuk biaya survey dan verifikasi data;

4. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua sebanyak 5 (lima) termin yang akan dihitung dari nilai kontrak:

- Pembayaran pertama setelah selesai survey dan verifikasi data sebesar 20 %;
- Pembayaran kedua setelah selesai pembuatan pondasi (pembuatan lobang, pembesian dan pengecoran);
- Pembayaran ketiga setelah selesai pekerjaan pemasangan tiang sebesar 20 %;
- Pembayaran keempat setelah pekerjaan pemasangan panel 20 %;
- Pembayaran kelima setelah selesai pekerjaan finishing atau lampu terpasang dengan keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan redaksi Perjanjian Kerjasama (Memory of Understanding) antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I (Bukti P-3) dan (Bukti P-16a), serta kuitansi penyerahan uang dari Penggugat Kepada Tergugat II (Bukti P-5b), (Bukti P-5c), (Bukti P-7c), (Bukti P-7d), (Bukti P-8b), (Bukti P-8c), (Bukti P-9b), (Bukti P-9c), (Bukti P-10a), (Bukti P-10b), (Bukti P-11b), (Bukti P-11c), (Bukti P-11d), (Bukti P-11e), (Bukti P-12b), (Bukti P-12c), (Bukti P-14b), (Bukti P-14c), (Bukti P-15d), (Bukti P-19c), (Bukti P-19d), (Bukti P-19e), (Bukti P-19e), (Bukti P-19e), (Bukti P-20a), (Bukti P-20b), dan (Bukti P-22c) in casu didasarkan pada Memory of Understanding antara Tergugat I dengan Tergugat II (Bukti P-8a), yang untuk selanjutnya Penggugat telah mengikatkan dirinya dalam kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya a quo dengan atas nama Ir. Yustan M. Siregar (Bukti P-7) in casu bukan sebagai pihak berperkara, dengan atas nama Nasowanolo Loi (Bukti P-9) dan (Bukti P-11) in casu bukan sebagai pihak berperkara, dengan atas nama Teovilus Ndruru (Bukti P-12) in casu bukan sebagai pihak berperkara,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama Tulen Hati Harefa (Bukti P-13) in casu Turut Tergugat VII, dengan atas nama Meri Analisa Harahap, Selaku Direktur CV. Alya Aulia (Bukti P-15) in casu Turut Tergugat IX, dengan atas nama Tony (Bukti P-16) in casu Turut Tergugat X, dengan atas nama Jannes Manuruung, SE (Bukti P-18) in casu Turut Tergugat XII;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Kesepakatannya (Memory of Understanding), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat VII, dengan Turut Tergugat IX, dengan Turut Tergugat X, serta dengan Turut XII, terlebih hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XIII yang masing-masing tidak terbukti mempunyai hubungan kontrak dengan Penggugat in casu tidak mempunyai hubungan apapun dalam casus in concreto;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam casus in concreto, dimana rincian besarnya ganti kerugian materil yang diajukan Penggugat dalam casus in concreto dalam posisinya Penggugat melakukan perincian dalam bentuk setoran biaya paket yang diterima Tergugat II sejumlah Rp.3,582,000,000.00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) beserta bunga sebesar 2 % perbulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.4.577.000.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) in casu termasuk atau bagian dari uang milik dan diserahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya merupakan Memory of Understanding (MoU) yang secara *feitelijke* telah tidak diteruskan ke dalam Kontrak atau Perjanjian;

Menimbang, bahwa secara yuridis Memory of understanding (MoU) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengandung bentuk kesepakatan yang mengacu pada ketentuan Pasal

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1267 KUHPdata, maka sesungguhnya Penggugat dapat memilih apakah pihak Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan isi kesepakatan, atau apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti kerugian beserta bunga sebagai akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya MoU dengan pihak Tergugat I cq Tergugat II, namun Penggugat telah tidak menuntut pembatalan kesepakatannya (MOU) dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada landasan yuridis dan praktek peradilan, dimana terhadap tuntutan ganti kerugian tanpa menuntut pembatalan isi perjanjiannya dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam casus in casu dinyatakan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa karena Para Tergugat telah membawa diri dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjiannya dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 1236 KUHPdata Tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat. Akan tetapi karena dalam hal ini Penggugat hanya mohon agar Para Tergugat dihukum memenuhi isi perjanjian, dengan tidak memohon agar Pengadilan membatalkan perjanjian dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan Penggugat tidaklah dapat diterima (vide Yurisprudensi MARI No. 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan sebagaimana ditetapkan Undang-undang, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 78 RV, gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1267 KUHPdata dan Pasal-pasal lainnya dalam KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1079 K/SIP/1973, tanggal 26 Februari 1979, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.990.900.,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2025, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Tarigan, SH., MH., dan Deny Syahputra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Aryandi sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Pinta Uli Tarigan, SH., MH.

M. Yusafrihardi Girsang, SH., MH.

Dto

Deny Syahputra, SH., MH.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Dto

Aryandi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses..... Rp150.000,00
3. Penggandaan..... Rp44.000,00
4. Panggilan Rp1.746.900,00
5. Panggilan Koran.....Rp2.000.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00
8. Jumlah Rp3.990.900.,00

(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);